



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 40 Registro delle Delibere
del 12/05/2023

OGGETTO

Provvedimento Finale (comma 1 art. 15 L.R. Calabria n° 18/2007 e ss.mm.ii. e comma 2 D.D. n° 6060 del 01/06/2022 e successiva Deliberazione di Giunta Regionale n° 567 del 31/10/2022) – Accertamento gravame Uso Civico nel Comune di Squillace (CZ) richiesto dalla società ESE Borgia s.r.l., con sede legale in Via Lavaredo n° 44/52 a 30174 Venezia - Mestre.
Trasmissione elaborati del P.I.D. alla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione - Settore 1 “Coordinamento delle Attività Dipartimentali, Usi Civici, Biodiversità” – Ufficio Operativo Usi Civici – Fascicolo ID 131.-

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267 DEL 18.08.2000

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il responsabile di Settore
arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il responsabile di Settore

L'anno 2023 del giorno 12 mese di maggio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☐ SI ☒ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☐ SI ☒ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato, l'art. 14, comma 1, della L.R. n° 18/2007 il quale testualmente recita: *“Le funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione di uso civico, sono conferite ai Comuni”*;

Visto il Decreto Dirigenziale n° 16527 del 19/12/2019 - Indicazioni operative sull'incarico del P.I.D. ai sensi della normativa vigente;

Richiamato: il Decreto Dirigenziale n° 6060 del 01/06/2022, del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione - Settore 1 Coordinamento delle Attività Dipartimentali, Usi Civici, Biodiversità, con il quale viene stabilito che *“il Comune dopo aver esperito le pubblicazioni e le notifiche previste dalla normativa vigente, trasmette il relativo provvedimento, espletato dal P.I.D., al competente Settore del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentare e Forestazione per le verifiche previste”*;

Visto l'accertamento del gravame di uso civico nel Comune di Squillace (CZ) richiesto dalla Società ESE Borgia s.r.l., con sede legale in Via Lavaredo n° 44/52 a 30174 Venezia - Mestre, Codice Fiscale e P.IVA: 02328770066, inerente il Parco Eolico di Borgia-Squillace e relative opere elettriche per la connessione del Comune di Squillace (CZ), Fascicolo ID 131;

Vista la determina del Settore Tecnico n° 302 del 19/07/2022 con la quale è stato nominato P.I.D. l'Arch. Simone Fratto per l'accertamento del gravame di uso civico nel Comune di Squillace (CZ) richiesto dalla Società ESE Borgia s.r.l., antecedente al Decreto Dirigenziale n° 6060 del 01/06/2022, del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione - Settore 1 Coordinamento delle Attività Dipartimentali, Usi Civici, Biodiversità;

Vista la successiva determina del Settore Tecnico n° 380 del 06/09/2022 con la quale, la succitata determina n° 302/2022, è stata rettificata per le motivazioni in essa contenute;

Vista la nota, dell'espletamento dell'incarico da parte del P.I.D. con la trasmissione degli elaborati, acquisita agli atti con prot. n° 313 del 18/01/2023;

Considerato che tutti gli atti riguardanti le eseguite operazioni di verifica della sussistenza degli usi civici sono state regolarmente pubblicate presso l'Albo Pretorio del Comune di Squillace dal 15/03/2023 al 14/04/2023 nella sezione *“Avvisi”* del sito istituzionale di questo Ente al n° 313 del 18/01/2023, e parimenti nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*;

Rilevato che in merito alla citata pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente del 15/03/2023 ed alla sezione *“Amministrazione Trasparente”* non sono pervenute opposizioni;

Considerato che le spese di accertamento sono a carico del richiedente ai sensi dell'art. 39 della Legge n° 1766 del 16/06/1927, dell'art. 83 del R.D. n° 332 del 26/02/1928 e dell'art. 12 della Legge n° 1078 del 10/07/1930;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la Legge n° 1766/1927 e relativo Regolamento Attuativo del R.D. n° 332/1928;

Visto il D.P.R. n° 11/72 e n° 616/77;

Vista la Legge Regionale n° 18 del 21/08/2007 concernente *“Norme in materia di usi civici”*, pubblicata sul B.U.R. n° 15 del 16/08/2007, supplemento straordinario n° 5 del 29/08/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale Calabria n° 567 del 31/10/2022 e n° 632 del 02/12/2022;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”*;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Attesa la propria competenza a mente dell'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa da intendersi qui riportato e trascritto per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1. di prendere atto** dell'Istruttoria Demaniale prodotta dal P.I.D., Arch. Simone Fratto, per l'accertamento del gravame di uso civico, richiesto dalla Società ESE Borgia s.r.l., con sede legale in Via Lavaredo n° 44/52 a 30174 Venezia - Mestre, Codice Fiscale e P.IVA: 02328770066, inerente il Parco Eolico di Borgia-Squillace e relative opere elettriche per la connessione del Comune di Squillace (CZ), Fascicolo ID 131;
- 2. di prendere, altresì, atto** che la Relazione di Istruttoria Demaniale è corredata dai seguenti allegati:
 - ordinanza di assegnazione Masci del 1811;
 - verbali di assegnazione del 1811 a seguito dell'ordinanza Masci;
 - relazione Avv. Carlo Pinto;
 - Regio Decreto del 15 Marzo 1928 con nomina a PID del Geom. Rocco Rodio;
 - copia della relazione del PID Ing. Sirianni del 21/10/1929;
 - copia della relazione del PID Ing. Sirianni del 04/12/1935;
 - copia della relazione del PID Ing. Sirianni del 18/09/1937;
 - foglio di mappa n° 8 con identificazione delle particelle oggetto di accertamento;
 - visure catastali delle particelle ricomprese nel foglio 8 e oggetto di verifica;
 - foglio di mappa n° 9 con identificazione delle particelle oggetto di accertamento;
 - visure catastali delle particelle ricomprese nel foglio 9 e oggetto di verifica;
 - foglio di mappa n° 10 con identificazione delle particelle oggetto di accertamento;
 - visure catastali delle particelle ricomprese nel foglio 10 e oggetto di verifica;
 - visure catastali della particella n° 455 oggetto di variazione catastale;
 - visure catastali della particella n° 459 oggetto di variazione catastale;
 - foglio di mappa n° 17 con identificazione delle particelle oggetto di accertamento;
 - visure catastali delle particelle ricomprese nel foglio 17 e oggetto di verifica;
 - foglio di mappa n° 19 con identificazione delle particelle oggetto di accertamento;
 - visure catastali delle particelle ricomprese nel foglio 19 e oggetto di verifica;
 - quadro d'unione del Comune di Squillace;
 - sovrapposizione del Catastale su IGM a colori;
 - sovrapposizione del Catastale su Quadro unione;
 - sovrapposizione IGM sul Catastale;
 - sovrapposizione IGM su Quadro unione;
 - Quadro unione su IGM a colori;
- 3. di dare atto** delle conclusioni riportate nella relazione prodotta dal P.I.D., Arch. Simone Fratto: *"lo studio della documentazione allegata alla presente relazione nonché quella consultata nei diversi enti pubblici ai quali abbiamo avuto accesso, ci inducono ad affermare che le operazioni di accertamento dei terreni interessati dalla presente perizia di cui alle allegate visure catastali intestate ai diversi proprietari, NON SONO GRAVATE DA USI CIVICI e pertanto sono di natura allodiale"*;
- 4. di trasmettere** al competente Settore del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentare e Forestazione in ottemperanza al Decreto Dirigenziale n° 6060 del 01/06/2022, del Dipartimento Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazione - Settore 1 Coordinamento delle Attività Dipartimentali, Usi Civici, Biodiversità, nel quale viene stabilito che il Comune dopo aver esperito le pubblicazioni e le notifiche previste dalla normativa vigente, trasmette il relativo provvedimento, espletato dal P.I.D., al competente Settore del

Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentare e Forestazione per le verifiche previste;

5. **di prendere atto**, altresì che tutte le spese collegate strettamente all'incarico del P.I.D. compreso onorario, rimborso spese, imposte, diritti determinati ai sensi della Legge 08/07/1890 n° 180 n° 319 (*Compensi spettanti ai Periti e Consulenti Tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richieste dell'Autorità Giudiziaria*) e successive modifiche, sono posti a carico secondo riparto professionale dei soggetti privati nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali, ai sensi dell'articolo 39 della Legge n° 1766 del 16 giugno 1927, dell'art. n° 83 del Regio Decreto n° 332 del 26 febbraio 1928, dell'art. n° 12 della Legge n° 1078 del 10/07/1930 e dell'art. n° 15 della Legge Regionale n° 18/2007 comma 8. Pertanto, nel caso di specie le stesse graveranno sulla Società ESE Borgia s.r.l., con sede legale in Via Lavaredo n° 44/52 a 30174 Venezia - Mestre, Codice Fiscale e P.IVA: 02328770066;
6. **di dare atto** che il presente atto, pertanto, non comporta impegno di spesa e/o oneri a carico del Comune di Squillace;
7. **di prendere atto** della Determina del Settore Tecnico n° 63 del 02/02/2023 con la quale è stato rilasciato ed espresso parere di congruità sull'onorario professionale richiesto dal P.I.D. Arch. Simone Fratto per l'Accertamento Demaniale effettuato;
8. **di dare atto** che le spese ed i relativi oneri per gli accertamenti eseguiti dal sopracitato P.I.D. determinati in € 5.632,86, oltre CNPAIA al 4% pari a € 225,31, devono essere poste a carico della Società ESE Borgia s.r.l., con sede legale in Via Lavaredo n° 44/52 a 30174 Venezia - Mestre, Codice Fiscale e P.IVA: 02328770066;
9. **di pubblicare** la presente deliberazione all'Albo Pretorio online, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. dell'art 22, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 97/2016 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
10. **di notificare** il presente provvedimento agli interessati.

Successivamente, con separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n°69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. n°267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria



È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci



